Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số: 09/2020JCCI

V/v: ***Đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2020

Kính gửi:
- **Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội**
- **Bộ Tư pháp**
- **Văn phòng Chính phủ**
- **Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam**

Trước tiên, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hợp tác và hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của JCCI trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến Dự thảo *"Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo"*, chúng tôi đánh giá cao việc Chính phủ và các Cơ quan ban ngành xem xét xây dựng một hệ thống cụ thể để nâng cao kỹ năng của người lao động Việt Nam – một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đảm bảo lực lượng lao động chất lượng cao cho tương lai là một yếu tố thiết yếu trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế quốc tế ngày càng gay gắt như hiện nay, vấn đề này có thể là nhân tố quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn có một số điểm quan ngại về Dự thảo Thông tư này, chúng tôi xin nêu ra và đề xuất các giải pháp khắc phục như sau:

1/ Trong doanh nghiệp có rất nhiều ngành nghề mà các cơ sở giáo dục đào tạo không có. Do đó, nếu ban hành Thông tư với quy định doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo đối với tất cả các vị trí công việc, chúng tôi e ngại sẽ có rủi ro rằng doanh nghiệp sẽ không thể tuyển dụng được người lao động "đã qua đào tạo" để làm việc cho mình. Chúng tôi nghĩ rằng việc này dẫn tới tình trạng đình trệ sản xuất, doanh nghiệp không đáp ứng được đơn hàng, phải bồi thường khách hàng. Đồng thời, làm giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu quốc tế bởi đối tác nước ngoài khi đặt hàng luôn kiểm tra rất chặt chẽ về việc tuân thủ Luật pháp của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được quy định Pháp luật thì sẽ bị các bên đối tác đánh giá chấm điểm trượt ngay trên "sân nhà".

2/ Việc tuyển dụng và đào tạo người lao động để làm được việc cho mình là quyền tự chủ của doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi quan ngại rằng quy định "ép buộc" doanh nghiệp phải tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo đối với tất cả các công việc sẽ làm hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp.

3/ Mục đích chính của việc đào tạo là để người lao động có thể đáp ứng nhu cầu của công việc nên khi người lao động đã làm được việc hoặc doanh nghiệp tự đào tạo người lao động làm được việc thì chúng tôi quan ngại sẽ có một số rủi ro là quy định đào tạo, đào tạo lại để lấy chứng chỉ như trong Dự thảo sẽ không chỉ làm tăng chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp mà còn làm tăng vấn nạn chạy theo bằng cấp, chứng chỉ, trong khi vấn đề doanh nghiệp quan tâm là chất lượng nhân lực vẫn không được giải quyết.

4/ Theo Tờ trình Dự thảo, việc xây dựng danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo là để nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng người lao động. Tuy nhiên, với các vấn đề về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động thì đã có quy định theo Luật An toàn vệ sinh lao

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

động. Việc nâng cao chất lượng người lao động là hoàn toàn cần thiết, nhưng để giải quyết bài toán này thì cần cải cách chương trình đào tạo phù hợp hơn với thực tiễn doanh nghiệp.

Nếu Nhà nước có các chính sách phát triển đào tạo nghề thì cũng nên có các chính sách phát triển doanh nghiệp, chứ không thể quy định ép buộc doanh nghiệp tuyển dụng lao động đã qua đào tạo mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Điều này có thể là nguyên nhân của việc hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

5/ Đồng thời, đây cũng có thể là bất lợi gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư nước ngoài của Việt Nam bởi chi phí lao động tăng cao đi kèm những điều kiện khắt khe, không đảm bảo đáp ứng đơn hàng.

6/ Trong trường hợp có một số ngành nghề thực sự cần thiết phải quy định tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo thì Chính phủ và các Cơ quan ban ngành cần quy định rõ ràng ở mức độ công việc như thế nào mới cần đào tạo, chứ không thể chỉ quy định tên ngành nghề chung như trong Dự thảo vì cùng một ngành nghề nhưng có rất nhiều vị trí công việc khác nhau, trong đó có những công việc giản đơn chỉ yêu cầu lao động phổ thông, không yêu cầu đòi hỏi trình độ.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Cơ quan ban ngành cũng cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng về lộ trình áp dụng để tránh tình trạng "vỡ trận" khi đồng loạt các doanh nghiệp cùng lúc tuyển người đã qua đào tạo vào làm việc.

Để giải quyết những vấn đề có thể phát sinh của Dự thảo Thông tư như đã đề cập ở trên và tăng tính hiệu quả của Dự thảo, JCCI trân trọng đề xuất sửa đổi Dự thảo Thông tư này như sau:

1/ Làm rõ định nghĩa về các ngành nghề và vị trí được đào tạo theo quy định của Chính phủ.

2/ Quy định cụ thể các ngành nghề và vị trí công việc được đào tạo theo quy định của Chính phủ.

3/ Cho phép doanh nghiệp tự đào tạo, tự cấp giấy chứng nhận đào tạo cho người lao động một cách thuận lợi, dễ dàng bằng việc sửa đổi những quy định hiện tại như không yêu cầu người dạy nghề trong doanh nghiệp phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,...

Và chúng tôi rất trân trọng nếu có thể tiếp tục được tham vấn Chính phủ về những vấn đề này để phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Cuối cùng, JCCI sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. JCCI sẽ luôn đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục đầu tư nước ngoài*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam*
- *Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh*
- *Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

SUDO KAZUNORI